

K. br. 242/19

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni, krivični, po sutkinji Željki Jovović, uz učešće samostalne referentkinje Danijele Rajković kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljene D. D., zbog krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po optužnom predlogu ODT-a Podgorica Kt. br. 110/19 od 12.04.2019. godine, nakon glavnog i javnog pretresa održanog dana 03.12.2019. godine, u prisustvu zastupnice optužbe Ivane Vuksanović i odsustvu uredno pozvane okrivljene, izrekao je i istog dana javno objavio,

P R E S U D U

Okrivljena:

D. D. od oca F. i majke F., rođene R., rođena xx. xx. 19xx. godine u Đakovici, Republika Kosovo, sa prebivalištem u Podgorici Tuzi bb, državljanka Republike Kosovo, razumije crnogorski jezik, njen jezik je romski, nezaposlena, udovica, majka petoro djece, pismena, završila drugi razred Osnovne škole, lošeg imovnog stanja, neosuđivana.

Kriva je

Što je:

Dana 24. januara 2019. godine, oko 13:00 časova, u Podgorici, u Ulici Kralja Nikole, svjesna svog djela čije je izvršenje htjela i znajući da je isto zabranjeno, oduzela tuđu pokretnu stvar, u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi malu imovinsku korist, pa kada je zatečena na djelu krađe, u namjeri da ukradenu stvari zadrži, upotrijebila silu prema oštećenoj M. M., na način što je u butiku "Ana" koji se nalazi u označenoj ulici, u TC "Nikić", oduzela mobilni telefon marke "Xaomi Redmi 6A", vrijednosti 101,00 eura, vlasništvo oštećene M. M., nakon čega je izašla iz butika i uputila se ka Trgu Božane Vučinić, da bi, kada je oštećena krenula za njom tražeći da telefon vrati, negirala da je isti uzela iako ga je prethodno bila istresla na pločnik iz torbe koju je nosila, a zatim kada je oštećena sustigla i uhvatila za ručke od torbe kako bi vratila oduzeti telefon, više puta je nogama udarila u predjelu butina i stomaka, čupala za kosu i ugrizla je za gornji dio šake desne ruke,

nanoseći joj tom prilikom laku tjelesnu povredu u vidu ujedine u predjelu desnog naddlana, nakon čega je iz torbe izvadila oduzeti telefon, bacila ga na beton i udaljila se u nepoznatom pravcu,

- čime je izvršila krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenoj za navedeno krivično djelo primjenom čl. 4 st. 2, čl. 42 st. 1, čl. 52 st. 2, čl. 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

S tim što joj utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti, ako okrivljena u roku od 3 (tri) godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljena da plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 151,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilašta Podgorica Kt.br. 110/19 od 12.04.2019. godine okrivljenoj D. D. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnica optužbe je u završnoj riječi ostala u cjelosti pri optužnom predlogu i predložila sudu da okrivljenu oglasi krivom i kazni po zakonu.

Glavni pretres od 03.12.2019. godine održan je, shodno čl. 457 Zakonika o krivičnom postupku, u odsustvu okrivljene D. D., imajući u vidu da se istoj nije mogao uručiti poziv, zbog neprijavljivanja sudu promjene adrese ili boravišta, zbog čega ista nije ni prinudno dovedena, pri čemu sud nalazi da njeno prisustvo na glavnom pretresu nije nužno, obzirom da je prethodno saslušana.

Okrivljena D. D. je u svojoj odbrani dotoj na zapisniku o saslušanju osumnjičenog pred ODT-om od 25.01.2019. godine navela da je dana 24.01.2019. godine pošla u butik "Ana", sa svojom ćerkom od šest godina, punoljetnom jetrvom i bebom od četiri mjeseca, kako bi kupila svojoj djeci patike. Istresla je svoju torbu sa stvarima na sto, za kojim inače stoji radnica, kada je vidjela da nema dovoljno para da kupi patike, a kako je bila gužva u radnji rekla je djeci da izađu, pa je njena ćerka pokupila stvari koje je ona prethodno istresla i stavila ih u torbu. Kada su izašli iz radnje čula je kako više radnica iz butika da stane jer joj je ukrala telefon koji joj je muž kupio prije tri dana. Bilo je sramota, jer je tu bilo dosta ljudi koji su se okupili, pa je istresla svoju torbu, i onda je ta radnica pokazala na telefon koji je bio u torbi i rekla da je to njen telefon. Kako je bilo sramota, na brzinu je pokupila stvari i stavila ih u torbu, a onda je ova žena počela da joj vuče torbu i zamotava kaiševe od torbe oko svoje ruke, pokušavajući da joj uzme torbu. Bilo je strah da ne izgubi dokumenta iz torbe, koje više ne bi mogla da izvadi, i kako je bilo strah da joj ih ne uzme, počela je da čupa za torbu, a kako ova djevojka nije htjela da pusti torbu, ugrizla je za šaku desne ruke sa gornje strane, te udarila

jednom nogom u butinu, ali radnica i dalje nije pustila torbu. Jedna starija žena plave kose rekla je ovoj djevojci da pusti torbu da bi joj dala telefon, na šta je ona pustila torbu, zavukla je ruku i izvadila telefon, ali joj je iskliznuo iz ruke i pao na beton. Ova djevojka je pred njom upalila telefon, koji je radio, a ona je sa djecom i jetrvom otišla odatle, iako su im okupljeni ljudi rekli da stane jer su zvali policiju, pri čemu nisu trčali, već hodali. Navodi da nije uzela telefon od ove djevojke, jer ima svoj, pa je mislila da joj uzme telefon, ne bi istresla torbu pred njom, već je telefon greškom stavila u torbu njena mala ćerka. Pojasnila je da već 15 godina živi u Tuzima, da sama izdržava petoro maloljetne djece, od kojih je jedno beba od pet mjeseci, koju doji i koja od nje zavisi, a žive od socijalne pomoći u iznosu od 97,00 eura.

Kako je glavni pretres od 03.12.2019. godine održan u odsustvu okrivljene, to je završna riječ iste izostala.

Sud je u dokaznom postupku saslušao svjedokinju oštećenu M. M., pročitao službenu zabilješku Uprave policije CB Podgorica od 25.01.2019. godine, izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju na ime oštećene, pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr R. N. od 18.02.2019. godine i nalaz i mišljenje sudskog vještaka komercijalne struke D. N. od 06.03.2019. godine, izvršio uvid u CD snimak izuzetog video nadzora iz butika "Ana", te izvršio uvid u Uvjerjenje iz kaznene evidencije na ime okrivljene.

Svjedokinja oštećena M. M. je u prethodnom postupku i na glavnom pretresu navela da je dana 24.01.2019. godine radila prvu smjenu u butiku "Ana", kada je, oko 12,30 časova, u butik ušlo pet lica romske nacionalnosti i to jedna žena, dvoje djece i jedna djevojka koja je u rukama držala bebu. Bilo joj je čudno što joj se ova žena obratila sa konstatacijom da je skratila kosu, jer je se nije sjećala. U radnji su ostali sigurno 15-20 minuta, gdje je dječak, koji je bio sa njima, probao patike. U početku su bili sami u radnji, a u međuvremenu je ušla jedna djevojka, kao i jedna starija gospođa koja živi u komšiluku. Dok je usluživala ovu djevojku, ova lica romske nacionalnosti su odjednom rekla da neće ništa da kupe i u žurbi izašli iz radnje, što je njoj bilo čudno jer su se prethodno dugo zadržali u radnji, kako bi dječak probao više pari patika. Pogledala je na pult gdje joj je se nalazio telefon i gdje se ništa drugo nije nalazilo, kada je vidjela da ga nema, zbog čega je izašla iz butika, krenula lijevo i kada je došla do ćoška zgrade vidjela je ova lica kako su se uputila prema Trgu Božane Vučinić. Vidjela je da je dječak primijetio, da je dotakao ovu ženu koja je bila sa njima, na šta je ona čučnula i počela da trese torbu iz koje su ispala dva telefona, kada je primijetila da je jedan od telefona bio njen, a ova žena joj rekla da ništa nije ukrala, iako je ništa nije ni pitala. U momentu kad se nalazila kod ulaza u hotel "Nikić", a dok su ova lica bila na kraju zgrade, počela je da im dovikuje da stanu i da joj vrate telefon, na šta je ova žena torbom pokrila telefone, pokupila ih i ubacila u torbu, govoreći joj da je luda i da joj ona nije ništa ukrala i nastavila da se udaljava prema Trgu. Sustigla je brzo, uhvatila za ručke od torbe, tražeći joj da joj vrati telefon, pa neka onda ide. Međutim, i dalje je ponavljala da ništa nije ukrala, na šta se oko njih već okupilo dosta ljudi, ali nije htjela da pusti torbu dok joj ne vrati telefon, kada je ova žena krenula da je udara nogama u predjelu butina i stomaka, da je čupa za kosu, a u više navrata je pokušala da je ujede za desnu ruku kojom je držala kaiševе torbe, u čemu je u jednom navratu i uspjela i ugrizla je za gornji dio šake desne ruke. Tada je prišla jedna starija gospođa i rekla joj da vrati telefon, na šta je ova žena iz torbe izvadila telefon i zamahnula njime, bacivši ga na beton, od čega je na istom polomljen ekran i kamera, iako i dalje funkcioniše. Istakla je da je navedeni mobilni telefon marke "Xiaomi Redmi 6A", kupljen 24.12.2018. godine za iznos od 159,00 eura, o čemu je i dostavila račun. U završnoj riječi je navela da joj žao djece koja su bila sa okrivljenom kada je izvršila ovo krivično djelo. Nije se pridružila krivičnom gonjenju, niti je postavila imovinskopravni zahtjev.

U službenenoj zabilješci Uprave policije CB Podgorica od 25.01.2019. godine je konstatovano da je otuđeni mobilni telefon marke "REDMI", nepoznatog modela, prije desetak dana kupljen u radnji u Podgorici za 160,00 eura, o čemu oštećena posjeduje račune koje može priložiti po potrebi.

Iz medicinske dokumentacije na ime okrivljene i nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr N. R. od 18.02.2019. godine proizilazi da je M. M. pregledana od strane ljekara KCCG i Instituta za javno zdravlje

Crne Gore u Podgorici, dana 24.01.2019. godine, kojom prilikom je kod iste dijagnostikovana tjelesna povreda ujedina u predjelu desnog nadlana, koja povreda je posljedica dejstva ljudskog zuba, nastala mehanizmom ugriza i koja se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka komercijalne struke D. N. od 06.03.2019. godine proizilazi da je vrijednost otuđenog mobilnog telefona marke "Xaomi" model "Redmi 6A 2/16GB", starog mjeseca dana, u vlasništvu oštećene M. M., na dan izvršenja krivičnog djela iznosila 101,00 eura.

Uvidom u CD snimak video nadzora butika "Ana" utvrđeno je da isti sadrži snimak unutrašnjosti butika. Na kameri broj 4 se vidi kako dva ženska lica ulaze u butik sa dvoje djece i bebom, u kojem trenutku se u butiku nalazi samo radnica. Ova lica, uz pomoć radnice, razgledaju i probaju obući koja se prodaju u butiku. U međuvremenu, u butik ulazi nekoliko lica koja takođe razgledaju robu uz pomoć pomenute radnice, pa dok se radnica nalazila na drugom kraju butika pomažući mušterijama, jedno od ova dva ženska lica koja su u butik došla sa dvoje djece i bebom, prilazi pultu i sa pulta lijevom rukom uzima mobilni telefon i stavlja ga u lijevi džep jakne, nakon čega ova lica izlaze iz butika. Svjedokinja oštećena je ukazala da je u pitanju okrivljena i da je to momenat kada joj je oduzet telefon. Nedugo nakon toga, radnica prilazi pultu i uvidjevši da na pultu nema telefona, takođe izlazi iz butika.

Nakon savjesne ocjene svakog dokaza pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima, dovodeći ih u vezu sa odbranom okrivljene, sud je nesumnjivo utvrdio da je okrivljena izvršila krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, i to u vrijeme, mjestu i na način kako je to predstavljeno izrekom presude.

Činjenično stanje sud je utvrdio, polazeći od jasnog, određenog i detaljnog iskaza svjedokinje oštećene M. M., koja je navela da je dana 24.01.2019. godine radila prvu smjenu u butiku "Ana", kada je, oko 12,30 časova, u butik ušlo pet lica romske nacionalnosti i to jedna žena, dvoje djece i jedna djevojka koja je u rukama držala bebu. U radnji su ostali sigurno 15-20 minuta, gdje je dječak, koji je bio sa njima, probao patike. Lica romske nacionalnosti su odjednom rekla da neće ništa da kupe i u žurbi izašli iz radnje, što je njoj bilo čudno jer su se prethodno dugo zadržali u radnji pa je pogledala na pult gdje joj se nalazio telefon i gdje se ništa drugo nije nalazilo kada je vidjela da ga nema, zbog čega je izašla iz butika, krenula lijevo i kada je došla do čoška zgrade vidjela je ova lica kako su se uputila prema Trgu Božane Vučinić. Vidjela je da je dječak primijetio, da je dotakao ovu ženu koja je bila sa njima, na šta je ona čučnula i počela da trese torbu iz koje su ispala dva telefona, kada je primijetila da je jedan od telefona bio njen, a ova žena joj rekla da ništa nije ukrala, iako je ništa nije ni pitala. U momentu kad se nalazila kod ulaza u hotel "Nikić", a dok su ova lica bila na kraju zgrade, počela je da im dovikuje da stanu i da joj vrate telefon, na šta je ova žena torbom pokrila telefone, pokupila ih i ubacila u torbu, govoreći joj da je luda i da joj ona nije ništa ukrala i nastavila da se udaljava prema Trgu. Sustigla je brzo, uhvatila za ručke od torbe, tražeći joj da joj vrati telefon, pa neka onda ide. Međutim, i dalje je ponavljala da ništa nije ukrala, na šta se oko njih već okupilo dosta ljudi, ali nije htjela da pusti torbu dok joj ne vrati telefon, kada je ova žena krenula da je udara nogama u predjelu butina i stomaka, da je čupa za kosu, a u više navrata je pokušala da je ujede za desnu ruku kojom je držala kaiševe torbe, u čemu je u jednom navratu i uspjela i ugrizla je za gornji dio šake desne ruke. Tada je prišla jedna starija gospođa i rekla joj da vrati telefon, na šta je ova žena iz torbe izvadila telefon i zamahnula njime, bacivši ga na beton, od čega je na istom polomljen ekran i kamera, iako i dalje funkcioniše. Sud je prihvatio navode oštećene, imajući u vidu da su isti potvrđeni materijalnim dokazima, CD snimkom izuzetog video nadzora iz butika "Ana" i službenom zabilješkom Uprave policije CB Podgorica od 25.01.2019. godine. Uvidom u CD snimak izuzetog video nadzora iz butika "Ana" jasno se vidi kako žensko lice, za koje je oštećena ukazala da se radi o okrivljenoj, prilazi pultu na kojem se nalazio predmetni mobilni telefon, i iskoristivši nepažnju oštećene, koja se nalazila na drugom kraju butika, isti lijevom rukom stavila u lijevi džep svoje jakne, nakon čega izlazi iz butika zajedno sa licima sa kojim je došla. Nadalje, iz službene zabilješke Uprave policije proizilazi da je

otuđeni mobilni telefon marke "Redmi", kao i da je isti kupljen u radnji u Podgorici desetak dana prije predmetnog događaja. Sadržina materijalnih dokaza nije ničim dovedena u sumnju, niti je na iste bilo primjedbi, pa ih je sud u cjelosti prihvatio. Vrijednost predmetnog mobilnog telefona marke "Xaomi" model "Redmi 6A 2/16GB" na dan izvršenja krivičnog djela iznosila je 101,00 eura, što je sud utvrdio iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka komercijalne struke N. D.. Navedeni nalaz i mišljenje sud je u cjelosti prihvatio, ocijenivši ga kao objektivan, jasan i logičan, imajući u vidu da je vještak u potpunosti odgovorio na zadatak vještačenja, te da na isti nije bilo primjedbi. Iskaz svjedokinje oštećene saglasan je i sa medicinskom dokumentacijom izdatom na ime oštećene, kao i nalazom i mišljenjem sudskog vještaka medicinske struke dr N. R., iz kojih proizilazi da je M. M. pregledana od strane ljekara KCCG i Instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici, dana 24.01.2019. godine, kojom prilikom je kod iste dijagnostikovana tjelesna povreda ujedina u predjelu desnog nadlana, koja povreda je posljedica dejstva ljudskog zuba, nastala mehanizmom ugriza i koja se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda. Nalaz i mišljenja vještaka medicinske sud je u cjelosti prihvatio ocijenivši da je isti potpun, objektivan i logičan, pritom posebno imajući u vidu da na isti nije bilo primjedbi, štaviše, isti je saglasan i sa odbranom okrivljene, koja nije sporila da je kritičnog dana ugrizla oštećenu za šaku desne ruke sa gornje strane.

Sud nalazi da je okrivljena, postupajući na naprijed opisani način, bila svjesna da je, u namjeri da sebi pribavi malu imovinsku korist, oduzela tuđu pokretnu stvar, čija vrijednost ne prelazi iznos od 150,00 eura, u čemu je bila zatečena od strane oštećene M. M., te da je u namjeri da zadrži ukradenu stvar, prema oštećenoj upotrijebila silu i prijetnju, što je prema činjeničnom stanju utvrđenom tokom postupka nesumnjivo i htjela, čime se njen subjektivni odnos prema izvršenom krivičnom djelu manifestuje kao direktni umišljaj.

Sud je cijenio i navode odbrane okrivljene, date na zapisnik o saslušanju osumnjičenog pred ODT-om od 25.01.2019. godine, da je kritičnog dana, u butiku "Ana", istresla torbu sa stvarima na sto za kojim inače stoji radnica i da je vidjela da nema dovoljno para da kupi patike svojoj djeci, a kako je bila gužva u radnji, rekla je djeci da izađu, a njena ćerka od šest godina je pokupila stvari koje je istresla i stavila ih u njenu torbu, a sa stvarima je greškom stavila i mobilni telefon. Pojasnila je da nije uzela telefon od ove djevojke, jer ima svoj, i da ne krade nego se snalazi na druge načine da izdržava svoju djecu. Međutim, imajući u vidu snimak izuzetog video nadzora iz butika "Ana", sud je odbranu okrivljene cijenio kao neobjektivnu, neiskrenu, te sračunato datu u cilju izbjegavanja krivice. U tom smislu, nasuprot navodima okrivljene da je kritičnom prilikom njena ćerka pokupila stvari sa stola, na koji je ona prethodno istresla stvari iz svoje torbe, i tom prilikom greškom stavila mobilni telefon u torbu, iz video snimka se nedvosmisleno utvrđuje da okrivljena nije istresla stvari iz svoje torbe na sto, pa samim tim ni njena ćerka nije mogla iste pokupiti i sa njima greškom staviti predmetni telefon. Naime, uvidom u CD snimak jasno se vidi kako ženska osoba, za koje je oštećena ukazala da se radi o okrivljenoj, prilazi pultu i lijevom rukom uzima mobilni telefon, stavlja ga u lijevi džep svoje jakne i zajedno sa licima sa kojim je ušla u butik isti napušta. Prednje navedeno upućuje sud na nesumnjiv zaključak da je okrivljena, nasuprot navodima njene odbrane, izvršila krivično djelo razbojnička krađa iz čl. 241 st. 6 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore upravo na način kako joj je to optužnim aktom stavljeno na teret.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji sud je, shodno čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti) na strani okrivljene D. D. kao olakšavajuće okolnosti cijenio njene lične i porodične prilike, odnosno činjenicu da je udovica, majka petoro maloljetne djece, nezaposlena i lošeg imovnog stanja, stav oštećene koja se nije pridružila krivičnom gonjenju, kao i njen raniji život i s tim u vezi raniju neosuđivanost, što je sud utvrdio iz Uvjerenja iz kaznene evidencije na ime okrivljene. Imajući u vidu navedene olakšavajuće okolnosti, a u odsustvu otežavajućih okolnosti, sud je okrivljenoj, shodno čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, izrekao uslovnu osudu, nalazeći da prema istoj nije nužno primijeniti kaznu radi krivično pravne zaštite, jer se može očekivati da će se i upozorenjem uz prijetnju kaznom zatvora u

trajanju od 4 (četiri) mjeseca i vremenom provjeravanja u periodu od 3 (tri) godine, na okrivljenu, kao lice koje nije kriminogeno strukturisana ličnost, u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši krivična djela, čime će se sa uspjehom ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija u smislu čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku sud je obavezao okrivljenu da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 151,00 €, od čega na ime troškova medicinskog vještačenja iznos od 60,50 €, troškova ekonomsko finansijskog vještačenja iznos od 60,50 € i na ime sudskog paušala kao dijela troškova krivičnog postupka iznos od 30,00 €, koji je odmjeren shodno trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljene.

Na osnovu čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI, dana 03. 12. 2019. godine.

ZAPISNIČARKA:	SUTKINJA:
Danijela Rajković,s.r.	Željka Jovović,s.r.
PRAVNA POUKA:	Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pismenog otpravka iste, preko ovog suda Višem sudu u Podgorici.

ZTO Danijela Rajković

ZAPISNIČARKA:	SUTKINJA:
Danijela Rajković	Željka Jovović

DN-a: Po primjerak presude dostaviti:

- ODT Podgorica,

- Okrivljenoj,

- A/a.

Postupljeno dana _____

Radnik suda _____

